



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4430 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2009, vertente

TRA

Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZI MARIA GRAZIA, presso il cui studio in Roma viale di Vigna Pia 40 è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- attore -

E

CP_1 , *CP_2* , *Controparte_3* , rappresentati e difesi dall'avv. OTTONI ALFREDO, presso il cui studio in Roma viale dell'Acquedotto Alessandrino 5 sono elettivamente domiciliati, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- convenuti –

Controparte_4

- intimato contumace –

Oggetto: divisione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** ha convenuto in giudizio **CP_1**, **CP_2**, **Controparte_3** rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Roma contrariis reiectis, accogliere la domanda attrice e per l’effetto: 1- disporre la divisione giudiziale dell’immobile sito in Roma Via Fanfulla da Lodi n. 76 censito in catasto fabbricati Foglio 623, particella 149, Sub. 1, ZC3 Categ. A/5 Classe 2 Consistenza vani 3 rendita Euro 232,41; - Foglio 623, particella 149, Sub. 2 ZC3 Categ. A/5 Classe 1 Consistenza vani 2 rendita Euro 129,11; - Foglio 623, particella 149, Sub. 3 ZC3 Categ. A/5 Classe 1 Consistenza vani 2 rendita Euro 129,11; con ordinanza ex art. 785 c.p.c. ovvero in caso di contestazione con sentenza ex art.187 c.p.c., disponendo altresì la liquidazione delle spese conseguenti in proporzione alle rispettive quote, ovvero in caso di ingiustificata opposizione a carico dell’opponente ; 2- con condanna dei convenuti **CP_1** e **Controparte_3** al pagamento in favore di **Parte_1** in proporzione delle rispettive quote ai frutti civili maturati e maturandi sino alla sentenza de quo, relativi al suddetto bene immobile ; 3- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.*

Si costituivano in giudizio **CP_1**, **CP_2**, **CP_3** [...] rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Voglia il Tribunale Ecc.mo, nel procedere alla divisione del compendio ereditario di cui è causa, porre a carico del signor **Parte_1** e della signora **Controparte_4** [...], pro quota, il rimborso del capitale anticipato dai convenuti **CP_1** e **Controparte_3** per l’esecuzione dei lavori sull’immobile ceduto in successione o il contributo proporzionale al valore delle opere su di esso realizzate, sempre a cura e spese dei predetti convenuti”.*

Benché ritualmente intimata, **Controparte_4** rimaneva contumace.

Il giudizio è stato introdotto da **Parte_1** al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, alla Via Fanfulla da Lodi n. 76 (censito al NCEU del Comune di Roma al Foglio 623, particella 149, Sub. 1, ZC3 Categ. A/5 Classe 2 Consistenza vani 3 rendita Euro 232,41 ; - Foglio 623, particella 149, Sub. 2 ZC3 Categ. A/5 Classe 1 Consistenza vani 2 rendita Euro 129,11; Foglio 623, particella 149, Sub. 3 ZC3 Categ. A/5 Classe 1 Consistenza vani 2 rendita Euro 129,11); bene immobile oggetto di comunione ereditaria, in quanto già di proprietà dei defunti genitori dell’attore, **CP_5** e **CP_6**.

Ciò posto, rileva il Tribunale che la domanda di scioglimento della comunione così come proposta dall’attore è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

Veniva disposta CTU estimativa sull'immobile in questione e l'ing. CP_7

con elaborato depositato in data 19.06.2014 (unitamente all'integrazione depositata in data 17.12.2018) - esauriente, congruamente motivato e, quindi, integralmente condiviso dal giudicante - rilevava, tra l'altro, in merito al richiesto esame della regolarità urbanistica del cespite in questione che: *“Riepilogando da quanto emerso in sede di sopralluogo e delle ricerche effettuate dal sottoscritto CTU presso gli uffici pubblici, l'immobile oggetto di causa si presenta attualmente con una conformazione difforme rispetto alla configurazione legittimata dal 1939: sono state realizzate superfici aggiuntive senza autorizzazioni e anche la disposizione interna è stata modificata addirittura creando un unico appartamento in sostituzione dei tre sub senza la richiesta di autorizzazione comunale; all'esterno sono presenti una cantina ed una copertura con struttura metallica realizzate senza titoli abitativi; per poter rientrare nella regolarità urbanistica sarà necessario ripristinare lo stato originario demolendo l'eccedente sia dell'immobile che delle pertinenze (cantina e tettoia metallica) con il ripristino della superficie del 1939”* (cfr. pag. 30 dell'elaborato depositato in data 19.06.2014).

Il CTU ha, quindi, rilevato che l'immobile oggetto di causa è stato oggetto di interventi, in assenza di titoli abilitativi, che ne hanno modificato la consistenza, situazione evidentemente nota o, comunque, conoscibile da tutte le parti.

Infine, all'udienza del 21.11.2019 le parti venivano invitate a dedurre specificamente sul punto della procedibilità della domanda; i convenuti costituiti ribadivano la richiesta di declaratoria di inammissibilità (già dedotta con la comparsa conclusionale del 15.05.2019), l'attrice insisteva nella richiesta divisione, ribadendo quanto già precedentemente argomentato ed in particolare:

“Il legislatore dunque ha inteso sanzionare con la nullità insanabile ogni atto privato di trasferimento di immobili irregolari al fine di impedirne la circolazione sul mercato; prevedendo la norma anche la invalidità di atti inter vivos concernenti lo scioglimento delle comunioni si è posto da tempo il problema relativo alla validità o meno degli atti di divisione di immobili di origine ereditaria che siano in tutto o in parte abusivi e non sanati. La Suprema Corte ha escluso che tra le ipotesi di nullità di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47/85 rientrasse lo scioglimento di una comunione ereditaria e ciò in relazione dalla natura mortis causa dell'atto di divisione di immobili provenienti dalla successione a causa di morte, il che escluderebbe detta ipotesi dall'ambito applicativo dell'art. 17 della norma richiamata (nonché del correlato art. 40), che testualmente come sopra detto limita la nullità agli atti 'tra vivi' (..).

La Suprema Corte a SS. UU sent. 8230/2019 ha precisato infine che la nullità risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, ed inoltre, gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt. 46, co 5, TU n. 380 del 2001; 17, co 5 e 40, co 5, della L. n. 47 del 1985)” (cfr. pagg. 3 e 5 della comparsa conclusionale di parte attrice del 10.06.2019).

Orbene, le argomentazioni espresse dall'attore non possono essere condivise per le seguenti ragioni:

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte, gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021).

Il principio testé esposto trova, peraltro, applicazione non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Il concetto di edificio abusivo a cui la Corte di Cassazione fa riferimento è quello cd. formale, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo, ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e, dunque, non negoziabile), quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé.

Nella summenzionata pronuncia, la Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Orbene, nel caso di specie nessuna delle parti in causa ha prodotto una dichiarazione indicante gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile per cui è controversia, né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Inoltre, nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che l'immobile oggetto di causa risulta attualmente difforme rispetto alla normativa urbanistica, in quanto negli anni il fabbricato ha subito diversi interventi di trasformazione, in assenza di titoli abilitativi, che ne hanno modificato la consistenza attraverso l'ampliamento delle superfici, la modificazione della disposizione interna ed, infine, la creazione di un unico appartamento in sostituzione dei tre originari; a

ciò deve aggiungersi la realizzazione, all'esterno di una cantina e di una copertura con struttura metallica.

Anche sotto il profilo sostanziale, la già citata sentenza di Cassazione ha stabilito che: *“Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967”*; pertanto, ogni tipo di difformità ed irregolarità urbanistica, anche sanabile, determina l'inammissibilità della domanda di divisione della comunione (ereditaria od ordinaria), se sussistente al momento della decisione.

Ed invero, nella citata sentenza 7.10.2019, n. 25021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che lo scioglimento della comunione è un atto di natura costitutivo-traslativa sicché, analogamente a quanto avviene per un atto di alienazione di un edificio, la sua validità sotto il profilo del rispetto della normativa speciale edilizia è condizionata ad una dichiarazione resa da chi è parte dell'atto (o comunque ne fa istanza in via giudiziale), irrilevante essendo qualsiasi dichiarazione compiuta da altri soggetti in precedenti atti relativi a diritti reali sul medesimo cespite.

Alla luce delle considerazioni svolte la domanda di divisione proposta dall'attore deve dichiararsi inammissibile, rimanendo assorbita ogni altra connessa domanda, come formulata dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio nei confronti di CP_4
[...], che non ha svolto difese in questa sede.

Letti, infine, gli artt. 126, 1° comma, 130 bis 1° comma e 136, 2° comma D.P.R. 115/2002, visto l'esito del giudizio, ritenuto che, in considerazione della situazione di fatto, conoscibile dalle parti, l'attore Parte_1 ha agito, formulando una domanda manifestamente inammissibile, quanto meno con colpa grave, dispone la revoca dell'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con effetto dall'ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 25.09.2008.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

- 1.- dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1 ;

2.- condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *CP_1*, *CP_2*, *Controparte_3*, in solido dal lato attivo, delle spese di lite che liquida, complessivamente, in € 9.750,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;

3. nulla per le spese nei confronti di *Controparte_4*.

Roma, 05/06/2022.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo